المرسوم رقم 2021-017 الصادر بتاريخ 08 فبراير 2021 المتضمن إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى "وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا" والمحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.

الباب الأول: ترتيبات عامة

المادة الأولى: تنشأ بموجب هذا المرسوم مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية تسمى وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا المسماة فيما يلي اختصارا "الوكالة."

يكون مقر الوكالة في نواكشوط، وهي تحت الوصاية الفنية للوزير المكلف بالاقتصاد.

المادة 2: تتمثل مهام وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا بالتعاون مع الإدارات والهيئات العمومية والخصوصية المعنية في المساهمة في تنفيذ السياسة الوطنية في مجال ترقية الاستثمارات سعيا إلى تنمية القدرات الإنتاجية للبلد وخلق فرص العمل وتحسين الدخل مساهمة منها في رفاه وسعادة المواطنين.

وضمن مهامها المحددة هنا تسعى "الوكالة" إلى تحقيق الأهداف الخصوصية التالية:

- جعل موريتانيا وجهة استثمارية جاذبة؛
- خلق الفرص الاستثمارية خاصة في القطاعات الإنتاجية وجذب أكبر عدد من المستثمرين؛
- تقديم المساعدة للمستثمرين عند القيام بالإجراءات الإدارية بهدف إنشاء مشاريعهم الاستثمارية بما فيها الاستفادة من الميزات التي توفرها مدونة الاستثمارات؛
- متابعة انجاز المشاريع الاستثمارية ومدى تنفيذ التزامات المؤسسات المعتمدة في مدونة الاستثمارات؛
- القيام بالمناصرة المطلوبة من أجل خلق مناخ عام ملائم للاستثمارات.

المادة 3: من أجل تحقيق الأهداف المحددة في المادة 2 أعلاه، فإن الوكالة تقوم بما يلي:

أ- من أجل تحسين صورة البلد:

- توفير معطيات مفصلة من خلال موقع الكتروني متعدد اللغات يستهدف جمهورا واسعا من المستثمرين المفترضين، على أن يتم تحيينه بانتظام وأن يبرز ميزات بلدنا بالمقارنة وإجراءات الاستثمار والتشريع الوطني وفرص الأعمال؛
- التوفر على الوسائل المناسبة مثل الإصدارات وأدلة الاستثمار بحيث تكون ملائمة لمستثمرين لهم خصوصية معينة؛
- تنظيم نشاطات وحملات علاقات عامة على المستوى الوطني والدولي مثل الجولات التمثيلية والمعارض التجارية
- تسيير بعثات دولية من مستوى عال وبمشاركة السلطات العليا للبلد تستهدف أسواقا بعينها تتم دراستها بدقة، بالتنسيق الوثيق مع الممثليات الدبلوماسية بالخارج
- القيام بحملات إعلامية في الصحافة المكتوبة والمرئية خاصة في اتجاه الدول التي تربطنا بها علاقات تعاون مع التركيز على مستثمرين بعينهم.

ب- من أجل خلق الفرص الاستثمارية:

- القيام بتصنيفات للقطاعات الاستراتيجية لتحديد الشعب الواعدة؛
- توفير الموارد لإعداد الدراسات الضرورية لإنشاء المشاريع؛
- إنشاء بنك بالمشاريع ذات الجدوى المؤكدة ثم جعلها ين أيدي المستثمرين حسب إجراءات يتم تحديدها؛
- تطوير استراتيجية مناسبة لتسويق هذه المشاريع؛
- إنشاء قاعدة بيانات بالمستثمرين المحتملين؛
- تنظيم ملتقيات للمستثمرين أو لقاءات فردية مع مستثمرين مختارين حول مشاريع ذات خصوصية

ج - من أجل تسهيل الاستثمارات:

- مركزة الإجراءات المطلوبة للاستفادة من ميزات مدونة الاستثمارات؛
- متابعة طلبات المســـتثمرين وتزويدهم بالوثائق التي تثبت اســـتفادتهم من ميزات ما، وذلك عند الاقتضاء؛
- السهر على التطبيق الجيد لأحكام مدونة الاستثمارات؛
- اســتقبال وتوجيه وتســهيل إجراءات إنشــاء المقاولات خاصــة فيما يتعلق بالحصــول على وثائق إدارية تســمح بالولوج للملكية العقارية وبالحصــول على رخصة البناء والربط بالكهرباء والرخص؛
- الربط بين المستثمرين الوطنيين والأجانب؛
- توفير الاستقبال والمواكبة للمستثمرين عند زيارتهم لموريتانيا.

د- متابعة تنفيذ الاستثمارات:

- مواكبة المستثمرين طيلة فترة إقامة مشاريعهم؛
- التأكد من احترام الالتزامات المأخوذة عند إنشاء المقاولات والمتعلقة بحجم الاستثمار وبفرص العمل؛
- المســاعدة في الحصــول على حلول لتصــحيح الاختلالات الملاحظة مقارنة بالأهداف المحددة سلفا؛
- الأخذ بعين الاعتبار لملاحظات المســتثمرين من أجل تحســين صــياغة السياسات المتعلقة بمناخ الأعمال وتشجيع إعادة الاستثمار.

المادة 4: تقوم الوكالة بإنشــاء آليات للتنســيق مع مختلف الكيانات المعنية بترقية الاســتثمارات بما فيها تلك المســؤولة عن تحســين مناخ الأعمال والإدارات المعنية بالشــباك الموحد والوزارات المكلفة بالقطاعات الواعدة وهيئات الاســتثمار الخصوصي.

وبإمكان وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا -ضمن صلاحياتها -تقديم بعض الخدمات المعوضة لفائدة المؤسسات والأغيار المهتمين.

المادة 5: بإمكان الوكالة فتح ممثليات جهوية أو مقاطعية أو محلية أو في الخارج تبعا لحاجات أنشطتها.

المادة 6: بالنظر لهدف الوكالة المحدد في المادة 2 أعلاه، فإن وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا مؤسسة عمومية ذات طابع إداري خاضعة لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 5 من الأمر القانوني رقم 90- 009 الصـــــادر بتاريخ 04 ابريل 1990 ، المتعلق بنظام المؤسسات العمومية وشركات ذات رؤوس الأموال العمومية والمنظم لعلاقاتها مع الدولة.

وفي هذا الإطار، واستثناء من القواعد المنظمة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، تستفيد الوكالة من إجراءات تسهيل في مجال النظام الإداري والمالي المنصوص عليه فيما يلي في المواد 13 و16 و18.

الباب الثاني: التنظيم وسير العمل

المادة 7: تدار وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا من طرف هيئة مداولة تسمى "مجلس الإدارة" تعمل وفق ترتيبات المرســـوم رقم 90-118 الصـــادر بتاريخ 19 أغســـطس 1990 ، المعدل، المحدد لتشـــكيلة وتنظيم وتســـيير الهيئات المداولة للمؤسسات العمومية

المادة 8: يضم مجلس إدارة وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا:

- رئيس؛
- ممثلا عن الوزارة الأولى؛
- ممثلا عن الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية؛
- ممثلا عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد؛
- ممثلا عن الوزارة المكلفة بالمالية؛
- ممثلا عن الوزارة المكلفة بالتنمية الريفية؛

- ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصيد؛
- ممثلا عن الوزارة المكلفة بالمعادن؛
- ممثلا عن الوزارة المكلفة بالصناعة؛
- ممثلا عن البنك المركزي الموريتاني؛
- ممثلين (2) عن منظمات أرباب العمل الموريتانيين.

بإمكان مجلس الإدارة أن يستدعي لاجتماعاته أي شخص يرى أن رأيه أو قدراته ذات أهمية حين مناقشة نقاط مدرجة في جدول الأعمال.

المادة 9: يتم تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا بمرسوم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. إلا أنه وعند فقد العضو - خلال مأموريته - للصفة التي بموجبها تم تعيينه، يتم استبداله لبقية المأمورية الجارية وفق نفس الظروف.

المادة 10: يخول مجلس الإدارة كافة الصلاحيات الضرورية لتوجيه ودفع ورقابة نشاطات المؤسسة طبقا للأمر القانوني رقم 90-09 الصادر بتاريخ 4 ابريل 1990، المتعلق بنظام المؤسسات العمومية وشركات ذات رؤوس الأموال العمومية والمنظم لعلاقاتها مع الدولة.

وفي هذا الإطار، يداول مجلس الإدارة بصفة خاصة حول المسائل التالية:

- خطة العمل السنوية والمتعددة السنوات؛
- الميزانية التوقعية؛
- التقرير السنوي لمفوض الحسابات؛
- الهيكلة، نظام العمال، سلم الأجور ودليل إجراءات الوكالة؛
- التعيين في وظائف المسؤولية المحددة في هيكلة الوكالة؛
- الاتفاقيات الإطارية التي تربط المؤسسة بهيئات أو مؤسسات أخرى بما فيها البرامج التعاقدية؛

- تعرفة الأعمال والخدمات؛
- تشكيلة لجان الصفقات والعقود ونظامها الداخلي؛
- اقتناء ممتلكات عقارية أو التنازل عنها؛
- إيداع الموارد المالية لتثمينها؛
- إنشاء ممثليات جهوية أو مقاطعية أو محلية على امتداد التراب الوطني أو في الخارج عند الاقتضاء.

تساعد مجلس الإدارة، في مهمته، لجنة تسيير مكونة من أربعة (4) أعضاء، من بينهم رئيس مجلس الإدارة.

تكلف لجنة التسيير بالمراقبة والمتابعة الدائمة لتنفيذ مداولات وتوجيهات مجلس الإدارة. وتجتمع مرة على الأقل كل شهر ين (2) وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة 11: يجتمع مجلس الإدارة في دورات عادية ثلاث (3) مرات في السنة بدعوة من رئيسه. ويجتمع في دورات استثنائية كلما دعت الحاجة، ويكون ذلك بدعوة من رئيسه أو من أغلبية أعضاءه.

ولا تكون مداولات المجلس قانونية إلا بعد ملاحظة حضور الأغلبية المطلقة من أعضائه. ويتخذ قراراته ويجيز ما يريده بالأغلبية البسيطة من أعضائه الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.

يقوم المدير العام بأعمال سكرتاريا مجلس الإدارة.

يتم توقيع محاضر اجتماعات مجلس الإدارة من طرف الرئيس واثنين من أعضاء مجلس الإدارة يتم تعيينهما لهذا الغرض عند بداية كل دورة.

يتم تسجيل المحاضر في سجل خاص.

المادة 12: تمارس سلطات الوصاية صلاحيات إعطاء الإذن والمصادقة والتعليق والإلغاء على مداولات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة 20 من الأمر القانوني رقم 90 - 09 الصادر بتاريخ 04 إبريل 1990، والمتعلقة خصوصا بالنقاط التالية:

- خطة العمل السنوية أو متعددة السنوات؛
- الميزانية التوقعية؛
- التقرير السنوي وحسابات نهاية السنة المالية؛
- سلم الأجور ونظام العمال؛
- اقتناء ممتلكات عقارية أو التنازل عنها؛
- إنشـــــاء ممثليات جهوية أو مقاطعية أو محلية على امتداد التراب الوطني أو في الخارج، عند الاقتضاء.

تتمتع سلطة الوصاية كذلك بصلاحية التبديل أو الإحلال وفقا للمادة 20 من الأمر القانوني رقم 90-09 الصادر بتاريخ 04 إبريل 1990.

ولهذا الغرض فإن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة تحال لسلطة الوصاية في غضون ثمانية (8) أيام من التئام الدورة المعنية.

تكون قرارات المجلس نافذة إذا لم يصدر اعتراض عليها خلال خمسة عشر (15) يوما.

مع مراعات احترام الترتيبات التنظيمية المطبقة على القرارات التي لها أثر مالي.

المادة 13: يتكون الجهاز التنفيذي لوكالة ترقية الاســـتثمارات في موريتانيا من مدير عام يساعده مدير عام مساعد.

يتم تعيين كل من المدير العام والمدير العام المســاعد بمرســوم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالاقتصاد. ويتم إنها ء مهامهما بنفس الطريقة.

المادة 14: يخول المدير العام كافة الصــلاحيات الضــرورية لتنظيم وســير عمل وتســـيير وكالة ترقية الاســـتثمارات في موريتانيا طبقا للمهمة الموكلة إليه، مع مراعات صلاحيات مجلس الإدارة المخولة بموجب هذا المرسوم.

وفي هذا الإطار فهو يســـهر على تطبيق القوانين والنظم وعلى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ويمثل وكالة ترقية الاســـتثمارات في موريتانيا امام أي جهة أخري، ويوقع

باسمها كافة الاتفاقيات المتعلقة بموضـــوع نشـــاطها، كما انه يمثلها أمام العدالة ويتابع تنفيذ الأحكام كما يتابع عمليات الحجز حتى نهايتها.

يقوم المدير العام بتحضير خطة العمل السنوية أو متعددة السنوات والميزانية التوقعية وحساب الاستغلال وحصيلة نهاية السنة المالية.

المادة 15: من أجل تأدية مهامه يمارس المدير العام السلطة الهرمية وفرض النظام على كافة العمال وهو يعين ويقيل العمال وفق الهيكلة الإدارية، وتمشـــــــــيا مع المقتضيات المحددة في النظام الأساسي للعمال وبإمكانه تفويض من هم تحت إمرته سلطة توقيع كافة أو بعض الوثائق ذات الطابع الإداري.

المدير العام هو الآمر بصرف ميزانية الوكالة ويسهر على ذلك بصفة جيدة، كما أنه يقوم بتسيير ممتلكات المؤسسة.

في حالة الغياب أو العجز ينوب المدير العام المساعد عن المدير العام في القيام بوظائفه.

الباب الثالث النظام الإداري والمجلس المالي

المادة 16: يخضـــع عمال وكالة ترقية الاســـتثمارات في موريتانيا للنظام العام للوظيفة العمومية ولمدونة الشـــغل والاتفاقية الجماعية للشـــغل وذلك طبقا للترتيبات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

المادة 17: إن تنظيم الوكالة على شـــكل قطاعات ومصـــالح ســـيتم من خلالها هيكلة يصادق عليها مجلس الإداري.

المادة 18: يمكن أن يتم على مســـتوى وكالة ترقية الاســـتثمارات في موريتانيا إنشـــاء لجنة صـــفقات مخولة بإبرام الصـــفقات المتعلقة بالوكالة وذلك طبقا لمدونة الصفقات العمومية والنصوص المطبقة لها.

المادة 19: تتكون موارد وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا مما يلي:

أ. الموارد العادية:

- دعم من الميزانية العامة للدولة وتجمعات عمومية أخرى؛
- موارد ذاتية ناتجة عن نشاطات الوكالة مثل الخدمات التي تنفذها لصالح طرف آخر.

ب. الموارد الاستثنائية:

- صناديق الدعم؛
- الهبات والوصايا؛
- أي مداخيل أخرى من طرف هيئات وطنية أو دولية.

المادة 20: تشمل مصاريف الوكالة ما يلي:

أ - مصاريف التسيير وخصوصا:

- مصاريف التسيير العام؛
- تكاليف الأدوات والمنتجات العامة؛
- الأجور والرواتب؛
- صيانة البنايات والتجهيزات.

ب- مصاريف الاستثمار.

المادة 21: يقوم المدير العام لوكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا بتحضير الميزانية التوقعية التي تعرض على مجلس الإدارة. وبعد المصادقة عليها من طرف المجلس تتم إحالتها إلى الجهة الوصية للمصادقة عليها وذلك مع مراعاة الترتيبات التنظيمية المعمول بها.

المادة 22: تبدأ السنة الميزانية والمحاسبية لوكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا في فاتح يناير وتنتهي في **31** من دجمبر.

المادة 23: يتم مسك محاسبة وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا وفقا لقواعد المحاسبة العمومية من طرف وكيل محاسبة عمومية معين من طرف الوزير المكلف بالمالية.

المادة 24: يقوم وزير المالية بتعيين مفوض حسابات مهمته تدقيق الدفاتر المحاسبية والموارد ومحفظة الوكالة ويقوم بالتأكد من انتظام وصـــــدقية كل من عمليات الجرد والحصيلة والحسابات ويتم استدعاء مفوض الحسابات لاجتماعات مجلس الإدارة المخصصة للمصادقة على الحسابات.

ولهذا الغرض يجب أن يتم وضع كل من الجرد والحصيلة وحسابات السنة المالية تحت تصرف مفوض الحسابات قبل اجتماع مجلس الإدارة المخصص لتدارس تلك الوثائق المحاسبية والذي يعقد في الأشهر الثلاثة (3) التي تلي اختتام السنة المالية.

المادة 25: يقوم مفوض الحسابات بإعداد تقرير عن المهمة الموكلة إليه يبين فيه النواقص أو الاختلالات التي قد يلاحظها. وهذا التقرير تتم إحالته إلى وزير المالية ومجلس الإدارة.

يحدد مجلس الإدارة أتعاب مفوض الحسابات طبقا للنظم المعمول بها.

المادة 26: تخضـــع وكالة ترقية الاســـتثمارات في موريتانيا للرقابة الخارجية المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم المالية العامة.

الباب الرابع: صندوق الدراسات من أجل تحضير المشاريع

المادة 27: من أجل تحضير جيد للمشاريع يتم إنشاء بنك مشاريع للمستثمرين المحتملين، على مستوى وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا، كما يتم إنشاء صندوق للدراسات يتلقى مشاركات الدولة أو أي موارد مناسبة.

إن قواعد تنظيم وتسيير وسير عمل صندوق الدراسات سيتم تحديد ها بمرسوم بناء على تقرير مشترك من الوزير المكلف بالاقتصاد والوزير المكلف بالمالية.

الباب الخامس: ترتيبات نهائية

المادة 28: تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المرسوم.

المادة 29: يكلف وزير الشـــؤون الاقتصـــادية وترقية القطاعات الإنتاجية ووزير المالية، كل فيما يعنيه بتنفيذ هذا المرســـــوم الذي ينشـــــر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.